

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
Số: 2024/HĐLĐ-NH/017

Căn cứ Bộ luật Lao động và các quy định pháp luật hiện hành;
Căn cứ nhu cầu sử dụng nhân sự của Công ty;

Hôm nay, ngày 05 tháng 03 năm 2024, tại TP. Hồ Chí Minh, hai bên gồm:

BÊN A - NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG:

Công ty TNHH Dịch vụ Ẩm thực Phố Đông

Địa chỉ: 88 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0316789012

Đại diện: Bà Lê Thị Bích Ngọc – Giám đốc điều hành

BÊN B - NGƯỜI LAO ĐỘNG:

Họ và tên: Phạm Quốc Hùng

Ngày sinh: 22/11/1995 | Giới tính: Nam | Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: 45/3 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, TP. HCM

Số CCCD: 079095023456 | Cấp ngày: 12/07/2021 | Tại: Cục CSQLHC về TTXH TP.HCM

Hai bên thỏa thuận ký kết Hợp đồng lao động với nội dung như sau:

Điều 1. Công việc, địa điểm và thời hạn hợp đồng

- Loại hợp đồng: Xác định thời hạn, 01 (một) năm.
- Thời hạn: Từ ngày 05/03/2024 đến hết ngày 04/03/2025.
- Vị trí: Bếp trưởng bộ phận Á – Âu.
- Địa điểm làm việc: Nhà hàng Phố Đông, 88 Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP. HCM.
- Thời gian đánh giá phù hợp công việc: 03 (ba) tháng kể từ ngày bắt đầu làm việc (từ 05/03/2024 đến 04/06/2024). Trong khoảng thời gian này, Công ty sẽ đánh giá khả năng thích nghi, chuyên môn nấu ăn và tinh thần làm việc nhóm của Người lao động trước khi xác nhận gắn bó chính thức.

Điều 2. Lương và phụ cấp

- Mức lương cơ bản: 15.000.000 đồng/tháng.
- Phụ cấp ca tối: 200.000 đồng/ca (áp dụng khi làm ca từ 20:00 trở đi).
- Trong thời gian đánh giá phù hợp công việc, mức thu nhập thực tế là 10.500.000 đồng/tháng.
- Hình thức trả lương: Tiền mặt hoặc chuyển khoản vào ngày 05 hàng tháng.

Điều 3. Thời giờ làm việc

- Làm việc theo ca xoay vòng: Ca sáng (06:00–14:30), ca chiều (13:00–21:30), ca tối (17:00–01:00). Mỗi tuần làm 06 ngày.

3.2. Trong các dịp cao điểm (Lễ, Tết, sự kiện), Người lao động đồng ý hỗ trợ công việc theo yêu cầu của quản lý mà không giới hạn số giờ phát sinh thêm, khoản hỗ trợ sẽ do Công ty quyết định tùy tình hình thực tế.

3.3. Ngày nghỉ hàng tuần: 01 ngày, do quản lý sắp xếp tùy theo lịch vận hành nhà hàng.

3.4. Nghỉ phép năm: 10 ngày/năm có hưởng lương, thời điểm nghỉ do Công ty phê duyệt.

Điều 4. Chế độ bảo hiểm

4.1. Công ty thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp cho Người lao động theo đúng quy định pháp luật hiện hành, kể từ khi hợp đồng có hiệu lực.

4.2. Phần đóng góp của Người lao động được khấu trừ vào lương hàng tháng.

Điều 5. Nghĩa vụ của Người lao động

- Tuân thủ quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm và tiêu chuẩn chất lượng món ăn.
- Không được tiết lộ công thức chế biến, quy trình bếp và danh sách nhà cung cấp của Nhà hàng trong toàn bộ thời gian hợp đồng và 24 tháng sau khi chấm dứt.
- Không làm việc cho bất kỳ cơ sở ẩm thực nào có cùng phân khúc tại TP. HCM trong vòng 18 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng.
- Trong trường hợp xảy ra sự cố thực phẩm do lỗi của Người lao động, Người lao động chịu trách nhiệm bồi thường theo mức thiệt hại thực tế do Công ty xác định.

Điều 6. Chấm dứt hợp đồng

6.1. Hợp đồng chấm dứt khi hết thời hạn hoặc theo quy định pháp luật.

6.2. Trong thời gian đánh giá phù hợp công việc, Công ty có quyền chấm dứt hợp đồng ngay lập tức nếu Người lao động không đáp ứng tiêu chuẩn đặt ra.

6.3. Trường hợp Người lao động tự ý nghỉ việc không thông báo, Công ty có quyền giữ lại 01 tháng lương cuối cùng để bù đắp chi phí tìm kiếm và đào tạo nhân sự thay thế.

Điều 7. Điều khoản chung

Hợp đồng được lập thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 03 năm 2024

NGƯỜI LAO ĐỘNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

Phạm Quốc Hùng

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

(Ký tên, đóng dấu)

Lê Thị Bích Ngọc